

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2187/2531

นายจ้อย บุญนาค กับพวก

โจทก์

นายนาрі ศรีจันทร์ กับพวก

จำเลย

นายวิชา จินวงษ์ ทนายจำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 81แผ่นที่ 2 และแผ่นที่
3)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองชดใช้เงิน 65,000 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 65,000 บาท นับแต่วันที่ 22 มีนาคม
2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 78,77)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองวางหลัก
ประกันหรือไม่ (อันดับ 66)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน
สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลา
ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน
สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลา
ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>